

הכנסת העשרים וחמש

יוזם: חבר הכנסת ינון אזולאי

143/25/פ

הצעת חוק המים (תיקון – מתן הנחות בתעריפי מים לאוכלוסיות נזקקות), התשפ"ג–2022

1. תיקון סעיף 112 בחוק המים, התשי"ט–1959¹ (להלן – חוק המים), בסעיף 112 –

(1) בסעיף קטן (א), לפני "מועצת הרשות" יבוא "בכפוף להוראות לפי סעיף קטן (א1)";

(2) אחרי סעיף קטן (א) יבוא:

"(א1) שר האנרגיה, בהתייעצות עם שר האוצר ושר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, יקבע בתקנות כללים ותנאים למתן הנחות בדמי המים לאוכלוסיות נזקקות; כללים ותנאים כאמור ייקבעו מדי שנה בהתאם להוראות לפי סעיף 12(ב) לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ"ג–1992²."

2. תקנות ראשונות לפי סעיף 112(א1) לחוק המים, כנוסחו בחוק זה, יותקנו בתוך 90 ימים ממועד תחילתו של חוק זה.

דברי הסבר

סעיף 112 לחוק המים, התשי"ט–1959 (להלן – החוק), מסמך את מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב (להלן – מועצת הרשות) לקבוע תעריפים לדמי מים. כמו כן, סעיף זה מסמך את מועצת הרשות לדרג את דמי המים בהתאם לאמות המידה הקבועות בו, ובכלל זה "...בשים לב ליכולת התשלום של צרכני המים במטרה פלוגית ולתצרוכת המים לאותה מטרה."

מכוח סעיף 112 לחוק, קבעה מועצת הרשות כללים מעודכנים, אשר נכנסו לתוקף ביום 1.1.2010. ואולם, בהעדר הוראה מפורשת בחוק המים, כללים אלה אינם כוללים הנחות או אמות מידה למתן הנחות לאוכלוסיות נזקקות, חרף התייקרות התעריפים. כך, נפגעו אוכלוסיות חלשות, וניטלה היכולת של

¹ ס"ח התשי"ט, עמ' 169.

² ס"ח התשנ"ג, עמ' 10.

ספקי המים לשקול שיקולים סוציאליים בבואם לגבות תשלומים מצרכנים. התיקון המוצע נועדו לסייע לאוכלוסיות מוחלשות אשר מתקשות לשאת בנטל התשלומים השוטפים בעבור שירותי מים, שהם זכות יסוד במדינות מתקדמות, וזאת תוך קביעת כללים ותנאים אחידים וברורים למתן הנחות לאוכלוסיות אלה. לפיכך, מוצע לתקן את חוק המים ולהסמיך את שר האנרגיה, בהתייעצות עם שר האוצר ושר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, לקבוע כללים לעניין מתן הנחות בדמי המים לאוכלוסיות נזקקות. לפי המוצע, כללים כאמור ייקבעו מדי שנה בהתאם לטבלת ההנחות בארנונה לפי מבחן הכנסה שמפרסם שר הפנים. הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים ושלוש ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת ינון אזולאי וקבוצת חברי הכנסת (פ/1450/23 ; פ/114/24), על ידי חבר הכנסת דסטה גדי יברקן (פ/1969/24) ועל ידי חבר הכנסת ינון אזולאי וקבוצת חברי הכנסת (פ/2462/24). הצעת החוק זהה לפ/2462/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ח בכסלו התשפ"ג (12.12.2022)